德钦佛山五十九砂石场“10·23”一般机械伤害事故调查报告

2023年10月23日，佛山乡五十九桥砂石厂发生工人坠落打砂机内事故1起，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，德钦县人民政府成立了由县委常委、常务副县长斯那品楚担任组长，县应急管理局、县公安局、县自然资源局、县总工会、县人社、佛山乡政府为成员单位的五十九砂石场“10·23”事故调查组，并邀请县纪委监委、检察院参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下：

一、事故项目基本情况

（一）事故单位情况

德钦县佛山乡五十九砂石场：统一社会信用代码：92533422MA6PFKFP7P；法定代表人：阿*；成立日期2020年04月29日。经营范围：一般项目：建筑材料销售；机械设备租

赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故发生前砂石场状况

德钦县佛山乡五十九砂石场位于佛山乡向阳桥上方，该砂石场法定代表人是阿*(身份证号:533422********0321) 。具体负责人是佛山乡鲁瓦村村民伍*(身份证号：533422********0311) 及其合伙人升平镇巨水村飞来寺小组村民都*(身份证号:533422********0019)。德钦县自然资源局执法人员到佛山乡向阳桥上方现场勘查、实地核实，发现伍*临时砂石场系于2022年7月份开工，未办理过采矿许可证和用地审批等相关手续;砂石场建设有一套砂石料加工厂和一套混泥土拌和系统，但当时未发现有实质开采行为，其主要使用古水电站的废弃渣作为原料进行加工砂石料向争贡澜沧江大桥项目、古水电站一局、五局售卖，截至2023年8月22日，共销售了6000方砂石料。经第三方测绘公司现场勘验测量，佛山五十九砂石场拟用地7642.75平方米(11.46亩)，现该用地已建成砂石料加工厂、地表已硬化，所建成的加工厂占地面2536.45 平方米(3.8亩)，加工厂建筑面积有2536.45平方米(3.8亩)。

（三）事故发生前地方政府监管情况

1、德钦县自然资源局于2023年8月20日向当事人伍*下达《责令停止违法行为通知书》((德)自然执责停字[2023]第31号),要求其立即停止违法行为;2023年8月21日立案，在2023年8月22日向当事人伍*和都*下达《接受调查通知书》([2023]第31号)并向其进行询问、制作询问笔录;2023年11月16日向当事人下达《责令改正违法行为通知书》((德)自然执责改(2023]第31号),要求其拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状。

2、2021年省生态厅组织省内联合执法，执法组在检查过程中发现佛山五十九砂石场原设置有一套露天砂石料加工系统及一套混泥土拌和系统，且未采取有效的污染防治措施，故检查组要求五十九砂石场严格落实污染防治措施。2021年4月12日迪庆州生态环境局德钦分局对联合执法组提出的问题进行复核，复核时露天砂石料加工系统已拆除，检查后执法人员要求混泥土拌和系统限期拆除。迪庆州生态环境局德钦分局执法人员分别于2023年3月2和5月10先后两次对五十九砂石场进行复查，现场检查时该砂石场均未在作业，执法人员重点对混泥土拌和系统拆除情况进行检查，发现除水泥料仓外的混泥土拌和系统已拆除，由于长期停产导致水泥料仓中水泥固化，故暂时无法拆除。

二、事故发生经过、救援处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年10月23日，佛山乡五十九桥砂石场在停机检修过程中，该厂工人姚*全（男，汉族，1974年2月16日生，居民身份证号：532923********1511，户籍所在地：大理州祥云县下庄镇******），不慎坠入打砂机内，不幸身亡。

通过对死者姚*全工友潘*诚、张*永问询调查，得出以下事件经过：

2023年10月23日16时40分停机检修机器时发现5块护板损坏，张*永和死者姚*全更换了4块护板时潘*诚叫他俩去吃晚饭，于是张*永和死者姚*全就先去吃晚饭。大概18时50分左右张*永和死者姚*全吃完饭继续去更换护板，到砂石场后张*永去平台开灯，姚*全直接向打砂机位置走去，张*永开完灯从平台下来到推料场就听到一声巨响，于是就向打砂机位置走去，到打砂机旁发现姚*全绞在机器里面，喊了十多声，姚*全都没有反应，于是张*永向厨房跑去叫潘*诚，张*永和潘*诚返回到打砂机旁把姚*全从机器里取出来放在打砂机平台，潘*诚打电话和管理人员李*文联系，向他报告“出事了”，李*文拨打了“110”报警电话和“120”急救电话。2023年10月24日德钦县公安局刑事侦查大队到达现场对死者进行尸表检验，经法医现场鉴定，排除他杀。

（二）事故救援处置情况

2023年10月23日19时20分许，在接到事故信息第一时间，佛山乡党委副书记、乡长丁争江初、党委副书记立青都吉联合派出所民警、卫生院医护人员赶赴现场，开展应急处置工作。

2023年10月23日20时10分左右，德钦县应急管理局接佛山乡乡长报称“佛山乡五十九砂石场工地有工人发生事故”。德钦县应急管理局接报后迅速组织人员，由斯南品楚、鲁杰、钱晓平前往事故发生地点。并于2023年10月24日11时许到达事发现场调查此次案件。同时向德钦县人民政府申请成立事故调查领导小组。

（三）善后处理情况

事故发生后，德钦县佛山乡五十九砂石场及时联系死者家属，积极、妥善做好事故善后工作。经过协商，2023年10月24日签订了赔偿协议，该起事故经济赔偿金额为114万元。目前事故善后工作已妥善处置，尸体已火化完毕，家属情绪稳定，已安全返家。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者姚*全，男，汉族，居民身份证号：532923********1511，户籍所在地：大理州祥云县下庄镇******。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据一次性工亡赔付情况，核定事故造成直接经济损失为114万元人民币（人员伤亡赔偿款114万元）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

经现场勘查及询问相关人员有关情况后进行综合分析：事故直接原因为姚*全安全意识不够，在更换护板时未按照安全操作要求开展，因无人在旁辅助，导致姚*全坠落打砂机内。一是对打砂机机轮没有固定就攀爬上去修理；二是无其他人员陪同且不佩戴必要的安全设备。其个人的不安全行为是事故发生的直接原因，也是事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1、企业安全主体责任落实不到位。生产经营单位未制定有关的安全生产规章制度和安全操作规程；从业人员未使用个人劳动保护用品，在检修设备过程中，没有按照安全操作规程进行检修；施工现场安全警示标志缺失；企业安全主体责任落实不到位是事故发生的间接原因。

2、对从业人员“三级”安全教育培训不到位，安全教育流于形式，导致一线施工作业人员安全防护意识不足，违反操作规程作业。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，德钦县佛山乡五十九砂石场“10·23”故事是一起一般机械伤害生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和有关人员的处理建议

（一）德钦县佛山乡五十九砂石场对安全管理不到位，隐患排查不力，未对从业人员进行安全生产教育和培训，施工现场安全警示标志缺失；未制定有关的安全生产规章制度和安全操作规程，

对事故的发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款和第四十四条第一款之规定。建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对德钦县佛山乡五十九砂石场作出行政处罚。

（二）德钦县佛山乡五十九砂石场负责人阿*对企业现场安全生产管理不规范，督促、检查事故砂石场生产安全工作不到位，未建立并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未对从业人员进行安全生产教育和培训；督促、检查砂石场安全生产标志不到位；没有严格要求从业人员按照安全生产操作规程操作，未及时消除砂石场从业人员未按照安全生产操作规程检修设备的生产安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项及第五项的规定，建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定对阿*作出行政处罚。

（三）姚*全个人行为不安全，安全意识淡薄。安全意识不够，在检修设备时未按照安全操作要求开展：一是对打砂机机轮没有固定就攀爬上去修理；二是无其他人员陪同且不佩戴必要的安全设备。是事故的主要责任人，对事故的发生负有重要责任，鉴于在事故中已经死亡，建议不再追究责任。

六、事故防范和整改措施

该起事故的发生，充分暴露了企业安全生产主体责任落实不到位、施工现场安全检查不到位、安全教育培训流于形式等问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产管理，调查组提出以下防范和整改措施。

（一）德钦县佛山乡五十九砂石场要认真吸取教训，总结经验，举一反三，认真落实安全生产主体责任，加强施工现场安全生产的监管；严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关安全生产法律法规，加强对生产施工现场的安全管理，加大对从业人员安全培训教育力度，提高从业人员的安全防范意识，强化事故隐患排查及整改意识，及时消除生产安全隐患，做到防患于未然，防止类似事故发生。

（二）德钦县佛山乡五十九砂石场负责人应汲取本起事故的深刻教训，深入剖析问题产生的根源，对症下药认真查找德钦县佛山乡五十九砂石场安全管理方面存在的问题，切实履行安全管理职责。要根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题应当立即处理；不能处理的，应当及时报告主要负责人和监管单位，检查及处理情况应当如实记录在案，用扎实有力的举措，坚决防范各类事故的发生。

（三）德钦县自然资源局应深刻汲取本起事故教训，认真履行行业主管部门的安全监管责任，加大执法检查力度，及时查处无证经营行为，严防类似事故发生。